

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1734/2530

บริษัท กา ร์เดียน ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) จำกัด ฯ

โจทก์
จำเลย

นาย หัตตา สุมาลี กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 201, มาตรา 207

ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเพราะเหตุโจทก์ขาดนัดพิจารณาซึ่งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 วรรคแรก บัญญัติห้ามมิให้โจทก์อุทธรณ์
คำสั่งเช่นว่านี้หรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นนำ
คดีที่จำหน่ายคดีไปแล้วกลับมาทำการพิจารณาต่อไปเป็นการขอให้พิจารณาใหม่ จึง
ต้องห้าม และกรณีไม่อาจขอให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีได้เพราะการที่ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งจำหน่ายคดีด้วยเหตุโจทก์ขาดนัดพิจารณานั้น มิได้เป็นการพิจารณาที่ผิด
ระเบียบ.

ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเพราะเหตุโจทก์ขาดนัดพิจารณาซึ่งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 วรรคแรก บัญญัติห้ามมิให้โจทก์อุทธรณ์
คำสั่งเช่นว่านี้หรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นนำ
คดีที่จำหน่ายคดีไปแล้วกลับมาทำการพิจารณาต่อไปเป็นการขอให้พิจารณาใหม่ จึง
ต้องห้าม และกรณีไม่อาจขอให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีได้เพราะการที่ศาลชั้นต้นมี

คำสั่งจำหน่ายคดีด้วยเหตุโจทก์ขาดนัดพิจารณานั้น มิได้เป็นการพิจารณาที่ผิด
ระเบียบ.

(อภินัย ปุชปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>